

[24-1] [경고] 사항

1. 제 목 : 수목이식공사 하자 처리 부적정
2. 조치부서 : ❀❀❀❀처
3. 관 련 자 : ○○○○본부 ★★★★★처 ★★★★★3부 과장 조경4급 mmm(경고)
(현 소속 : ☒☒지역본부 ■■■■■사업단 차장 조경3급)
4. 내 용 :

위 관련자는 2003. 12. 8. 입사하여 2016. 10. 28.부터 2017. 1. 30.까지 ○○○○본부에서 과장으로 재직하면서 ◆◆◆◆◆도시 3-※생활권 조경공사 감독 및 준공업무를 담당하였다.

[표 69] 3-※생활권 조경공사 계약 현황

공사명	공사규모 (㎡)	도급사	계약금액(백만원)		낙찰율 (%)	공사기간		비 고
			최초	최종		착공일	준공일	
3-※생활권 조경공사	281,000	**개발주 외 1개사	24,814	28,784	80.00	2014.5.15.	2018.12.31.	관리공사 시행중

자료 : ○○○○본부 자료 재구성

○○○○본부에서는 유보지(H13) 내 기존 수목을 활용하기 위해 3-※생활권 조경공사에서 소나무 247주를 근린공원 및 수변공원으로 이식하도록 설계변경을 시행하였으나, 이식된 수목에 대한 관리 소홀로 인해 다량(82주)의 고사목이 발생하였다.

[표 70] 수목이식공사 고사목 현황

(단위 : 주)

공 종	규격	이식목 수량(1)	고사목 수량(2)	고사율(20%) 인정수량(3)	하자보수대상 (4)=(2)-(3)	대체식재 금액(천원)	비고
소나무	R35	22	-	4.4	-	소나무(R35) 17주	
	R40	81	24	16.2	7.8		
	R45	68	28	13.6	14.4		
	R50	44	10	8.8	1.2		
	R55	26	17	5.2	11.8		
	R60	6	3	1.2	1.8		
계		247	82	49.4	32	71,682	

자료 : ○○○○본부 자료 재구성

「설계지침(조경)」 및 「전문시방서(조경)」에 따르면 공사 중 또는 하자보수 기간 내에 수종별, 규격별 이식수목 고사율 인정범위⁸²⁾를 초과하여 발생한 고사수목은 하자보수대상으로 정하여 식재 당시의 수목과 동등하거나 동등 품 이상의 수목으로 하자보수 이행하도록 규정하고 있다.

따라서 고사율 인정범위를 초과하는 고사목에 대해서는 기준에 따라 동등품 이상의 수목으로 하자보수를 이행하는 것이 타당하다.

그런데도 위 관련자는 하자보수대상 수목 32주에 대해 하자조치를 지시하지 않고 수목하자처리 규정과 달리 전체 고사목 82주의 이식공사 비용에 대해서만 내역에서 감액하여 준공 정산하였다.

그 결과, 고사율 인정범위를 초과하는 하자보수대상 수목 32주(소나무)에 대하여 하자보수를 이행하지 않음에 따라 식재수량 부족으로 경관저하 및 고사지 내 소나무 대체식재에 따른 추가 공사비 71백만 원의 발생을 초래하였다.

82) 사전에 1년 이상 뿌리돌림을 실시하지 않은 수목을 이식할 경우 고사율 인정은 20%

5. 조치할 사항

☞☞☞☞처장은

수목이식공사 하자보수 이행 및 정산업무를 소홀히 한 관련자 조경4급 mmm
에게 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다(경고).

[24-2] [시정] 사항

1. 제 목 : 수목이식공사 하자 처리 부적정
2. 조치부서 : ○○○○본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

○○○○본부에서는 ◆◆◆◆◆도시 3-※생활권에 대하여 [표 71]과 같이 조경공사 도급계약을 체결하여 본 공사를 준공(2016. 12. 31.)하였으며, 현재 식생 유지관리공사를 시행 중에 있다.

[표 71] 3-※생활권 조경공사 계약 현황

공사명	공사규모 (㎡)	도급사	계약금액(백만원)		낙찰율 (%)	공사기간		비 고
			최초	최종		착공일	준공일	
3-※생활권 조경공사	281,000	**개발주 외 1개사	24,814	28,784	80.00	2014.5.15.	2018.12.31.	관리공사 시행중

자료 : ○○○○본부 자료 재구성

○○○○본부에서는 유보지(H13) 내 기존 수목을 활용하기 위해 3-2생활권 조경공사에서 소나무 247주를 근린공원 및 수변공원으로 이식하도록 설계변경을 시행하였으나, 이식된 수목에 대한 관리 소홀로 인해 다량(82주)의 고사목이 발생하였다.

[표 72] 수목이식공사 고사목 현황

(단위 : 주)

공 종	규격	이식목 수량(1)	고사목 수량(2)	고사율(20%) 인정수량(3)	하자보수대상 (4)=(2)-(3)	대체식재 금액(천원)	비고
소나무	R35	22	-	4.4	-	소나무(R35) 17주	
	R40	81	24	16.2	7.8		
	R45	68	28	13.6	14.4		
	R50	44	10	8.8	1.2		
	R55	26	17	5.2	11.8		
	R60	6	3	1.2	1.8		
계		247	82	49.4	32	71,682	

자료 : ○○○○○본부 자료 재구성

「설계지침(조경)」 및 「전문시방서(조경)」에 따르면 공사 중 또는 하자보수 기간 내에 수종별, 규격별 이식수목 고사율 인정범위⁸³⁾를 초과하여 발생한 고사 수목은 하자보수대상으로 정하여 식재 당시의 수목과 동등하거나 동등품 이상의 수목으로 하자보수 이행하도록 규정하고 있다.

따라서 고사율 인정범위를 초과하는 고사목에 대해서는 기준에 따라 동등품 이상의 수목으로 하자보수를 이행하는 것이 타당하다.

그런데도 ○○○○○본부에서는 하자보수대상 수목 32주에 대해 하자 조치를 지시하지 않고 수목하자처리 규정과 달리 전체 고사목 82주의 이식공사 비용에 대해서만 내역에서 감액하여 준공 정산하였다.

그 결과 고사율 인정범위를 초과하는 하자보수대상 수목 32주(소나무)에 대하여 하자보수를 이행하지 않음에 따라 식재수량 부족으로 경관저하 및 고사지 내 소나무 대체식재에 따른 추가 공사비 71백만 원의 발생을 초래하였다.

83) 사전에 1년 이상 뿌리돌림을 실시하지 않은 수목을 이식할 경우 고사율 인정은 20%

5. 조치할 사항

○○○○○본부장은

수목이식공사 고사율 인정범위를 초과하는 하자보수대상 수목 32주(소나무)에 대하여 조속히 하자보수가 이루어질 수 있도록 조치하시기 바랍니다(시정).